

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4096/2539

นาย เม้ง อิมวิมล
นาย ธีระ พจน์ประสาธ กับพวก
นาย มั่นสหรือแป้น วงษ์มณี

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 290, มาตรา 295 ทวิ

คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ ถอนการบังคับคดี เพราะเหตุที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ตามคำพิพากษาเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับ คดีกำหนดมีผลโดยตรงเฉพาะโจทก์เท่านั้นไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ร้องทั้งสองซึ่งเป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้ยื่นคำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์โดยชอบที่จะดำเนินการบังคับคดี ต่อไปเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายนัดถึงผู้ร้องทั้งสองแจ้งว่าถ้าหากประสงค์จะ สวมสิทธิบังคับคดีแทนโจทก์ให้แถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีภายใน7วันผู้ร้องทั้ง สองได้แถลงแจ้งความประสงค์ในวันดังกล่าวแม้จะกระทำในเวลาภายหลังที่ศาลมีคำ สั่งให้ถอนการบังคับคดีก็ย่อมมีผลให้ผู้ร้องทั้งสองสามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไป ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา290วรรคแปดโดยไม่จำเป็นต้องให้ ศาลมีคำสั่งอนุญาต

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย คืน ข้าวสารจำนวน 150 กระสอบ แก่ โจทก์ หาก คืน ไม่ได้ ให้ ใช้ ราคา เป็น เงิน 62,400บาท พร้อม ดอกเบี้ย ต่อมา จำเลย ไม่ยอม ชำระหนี้ ตาม คำพิพากษา ดังกล่าวโจทก์ ขอให้

บังคับคดี เจ้าพนักงาน บังคับคดี นำยึดทรัพย์ จำเลย ตามบัญชี ยึดทรัพย์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยื่นคำร้องขอ เชื้อทรัพย์ ศาลชั้นต้น อนุญาต ต่อมา โจทก์ เพิกเฉยไม่บังคับ คดี ภายใน ระยะเวลา ที่ เจ้าพนักงาน บังคับคดี กำหนด ศาลชั้นต้นมี คำสั่ง ให้ ถอน การ บังคับคดี ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยื่น คำร้อง ฉบับ ลงวันที่ 8 เมษายน 2536 ว่า เนื่องจาก ศาล ถอน การ บังคับคดี โจทก์ แล้ว ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยื่น คำร้องขอ เชื้อทรัพย์ ศาลชั้นต้น อนุญาต ต่อมา โจทก์เพิกเฉย ไม่บังคับ คดี ภายใน ระยะเวลา ที่ เจ้าพนักงาน บังคับคดี กำหนดศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ ถอน การ บังคับคดี ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยื่น คำร้องฉบับ ลงวันที่ 8 เมษายน 2536 ว่า เนื่องจาก ศาล ถอน การ บังคับคดี โจทก์แล้ว ผู้ร้อง ทั้ง สอง ใน ฐานะ เจ้าหนี้ ของ จำเลย ประสงค์ จะ ขอ สวม สิทธิโจทก์ บังคับคดี จำเลย ต่อไป

จำเลย ยื่น คำคัดค้าน ว่า คดี นี้ โจทก์ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดียึดทรัพย์ จำเลย เมื่อ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 ได้ ทรัพย์ 12 รายการตาม บัญชี ยึดทรัพย์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 เจ้าพนักงาน บังคับคดีขาย ทรัพย์ ได้ 3 รายการ ต่อ มา โจทก์ ได้ ถอน ทรัพย์ ที่ ยึด ไว้ จน เหลือทรัพย์ ที่ ยึด แต่ ยัง ไม่ได้ ขาย อีก เพียง 1 รายการ คือ ทรัพย์ อันดับ ที่ 1ตาม บัญชี ยึดทรัพย์ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2524 โจทก์ ไม่ สนใจ ติดตามบังคับคดี ภายใน เวลา ที่ เจ้าพนักงาน บังคับคดี กำหนด เจ้าพนักงานบังคับคดี จึง รายงาน ศาล ขอ ถอน การ บังคับคดี และ ศาล มี คำสั่ง ถอน การบังคับคดี เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ทรัพย์ ดังกล่าว จึง หลุดพ้น จาก การ ถูก ยึด และ บังคับคดี แล้ว ผู้ร้อง ทั้ง สอง ไม่มี สิทธิ ยื่น คำร้องเข้า มา เพื่อ สวม สิทธิ โจทก์ ใน ฐานะ เจ้าหนี้ เพื่อ บังคับคดี ต่อไป เพราะเวลา แห่ง การ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา คดี นี้ ได้ สิ้นสุด และ ขาดอายุความแล้ว ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 ขอให้ ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต ให้ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ดำเนินการ บังคับคดีต่อไป เฉพาะ ทรัพย์ อันดับ ที่ 1 ตาม บัญชี ยึดทรัพย์ ลงวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2524

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัยตาม ฎีกา ของ จำเลย ว่า ผู้ร้อง ทั้ง สอง มีสิทธิ ขอให้ ดำเนินการ บังคับคดีเอา แก่ ทรัพย์ ของ จำเลย อันดับ ที่ 1 ตาม บัญชี ยึดทรัพย์ ลงวันที่ 10กุมภาพันธ์ 2524 ต่อไป หรือไม่ โดย จำเลย ฎีกา ว่า ศาลชั้นต้น ได้ มีคำสั่ง ถอน การ บังคับคดี เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 มีผล ทำให้กระบวนการ บังคับคดี ยกเลิก เพิกถอน ไป ทั้งหมด เหลือ เพียง ขั้นตอน การ เสียค่าธรรมเนียม ใน การ ถอน การ ยึด ก่อน ขายทอด ตลาด เจ้าพนักงาน บังคับคดีมี หนังสือ ลงวันที่ 8 เมษายน 2536 สอบถาม ผู้ร้อง ทั้ง สอง ว่า จะ เข้าสวม สิทธิ บังคับคดี ต่อไป หรือไม่ และ ผู้ร้อง ทั้ง สอง แจ้งความ ประสงค์ตกลง บังคับคดี ต่อไป ใน วันเดียว กัน เจ้าพนักงาน บังคับคดี ไม่มี อำนาจ ลบล้าง คำสั่งศาล ชั้นต้น ที่ ให้ ถอน การ บังคับคดี เมื่อ โจทก์ ก็ ไม่มีสิทธิ ใน การ บังคับคดี อีก ผู้ร้อง ทั้ง สอง จึง ไม่อาจ สวม สิทธิ บังคับคดีจำเลย โดย ไม่มี คำสั่ง อนุญาต จาก ศาล ตาม ฎีกา จำเลย ดังกล่าว มี ปัญหาใน เบื้องแรก ว่า คำสั่ง ของ ศาลชั้นต้น ที่ ให้ ถอน การ บังคับคดี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 เพราะ เหตุ ที่ โจทก์ ซึ่ง เป็น เจ้าหนี้ ตามคำพิพากษา เพิกเฉย ไม่ ดำเนินการ บังคับคดี ภายใน ระยะเวลา ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี กำหนด จะ มีผล ต่อ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ซึ่ง ได้ ยื่น คำร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์ เมื่อ วันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2524 โดยชอบ ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณา ความ แ่ง มาตรา 271 และ มาตรา 290 ตามลำดับ เพียงใด

หรือไม่ เห็นว่า กรณี ที่ เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ ยึดทรัพย์สินสละ สิทธิ ใน การ บังคับคดี หรือ เพิกเฉย ไม่ ดำเนินการ บังคับคดี ภายในเวลา ที่ เจ้าพนักงาน บังคับ คดี กำหนด ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 295 ทวิ บัญญัติ ให้ เจ้า พนักงาน บังคับคดี ขอให้ ศาล สั่ง ถอนการ บังคับคดี นั้น เสีย ส่วน มาตรา 290 วรรคแปด บัญญัติ ให้ ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ ตาม วรรคแรก มีสิทธิ ขอให้ ดำเนินการ บังคับคดี ต่อไปเมื่อ ใจความ ทั้ง สอง มาตรา หา ได้ กำหนด ไว้ ว่า เจ้าพนักงาน บังคับคดี กับผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ จะ ต้อง ร้องขอ ภายใน กำหนด เวลา หรือ เงื่อนไข อย่างไรก็ดี นี้ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง เมื่อ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 ให้ ถอนการ บังคับ คดี จึง ย่อม มีผล โดยตรง เฉพาะ โจทก์ ซึ่ง เป็น เจ้าหนี้ ตามคำพิพากษา ที่ ขอให้ ศาล บังคับคดี ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 271 โดย ไม่อาจ บังคับคดี ต่อไป ได้ เท่านั้น แต่ ไม่ กระทบ ถึง สิทธิของ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ซึ่ง เป็น เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ใน คดีแพ่ง หมายเลขแดงที่ 127/2524 กับ หมายเลขแดง ที่ 134/2524 ที่ ได้ ยื่น คำร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ เมื่อ วันที่ 4 และ 5 สิงหาคม 2524 ตาม ลำดับ โดยชอบ ที่ จะดำเนินการ บังคับคดี ต่อไป เพื่อให้ ความเป็นธรรม แก่ ผู้ร้อง ทั้ง สองซึ่ง จำต้อง ร้องขอ เฉลี่ยทรัพย์ เพราะ ไม่อาจ ยึด หรือ อายัดทรัพย์ สิน ชำ ตาม มาตรา 290 วรรคแรก ได้ ซึ่ง หาก กฎหมาย ไม่ คุ่มครอง สิทธิ ผู้ขอเฉลี่ย ทรัพย์ โดยชอบ ดังกล่าว ก็ อาจ เป็น ช่องทาง ให้ โอกาส แก่ เจ้าหนี้ตาม คำ พิพากษา ที่ ได้ ยึดทรัพย์สิน ของ ลูกหนี้ ตาม คำพิพากษา ไว้ ก่อนอาจ ใช้ วิธีการ เพิกเฉย ไม่บังคับ คดี ต่อไป ทำให้ ผู้ขอเฉลี่ยทรัพย์ไม่อาจ บังคับคดี เพื่อ ชำระหนี้ ตาม กฎหมาย ก็ เป็น ได้ ใน คดี นี้ เมื่อเจ้าพนักงาน บังคับคดี มี หมายนัด เมื่อ วัน ที่ 25 มีนาคม 2536 ถึงผู้ร้อง ทั้ง สอง แจ้ง ว่า ถ้าหาก ประสงค์ จะ สวม สิทธิ บังคับ คดี แทน โจทก์ให้ แกลง ต่อ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ภายใน 7 วัน ผู้ร้อง ทั้ง สอง ได้ แกลงแจ้งความ ประสงค์ ใน วัน ดังกล่าว แล้ว แม้ จะ กระทำ ใน เวลา ภายหลัง ที่ ศาลมี คำสั่ง ให้ ถอน การ บังคับคดี ก็ ย่อม มีผล ให้ ผู้ร้อง ทั้ง สอง สามารถดำเนิน

การ บังคับคดี ต่อไป โดย อาศัย อำนาจ มาตรา 290 วรรคแปดโดย ไม่จำเป็นต้อง ให้ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง อนุญาต ดัง ที่ จำเลย ฎีกา อีกที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง พิพากษา ต้อง ตาม กัน มา ศาลฎีกา เห็นพ้อง ด้วยฎีกา จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อากาศ บำรุงชีพ-ชัยนาท พันดาวงศ์-มรินทร์ สุรดิษฐ์กูร)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา290วรรคแรกซึ่งบัญญัติว่า"ในกรณีที่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ยึดสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดผู้ขอเฉลี่ยหรือผู้ร้องตาม มาตรา287หรือมาตรา289มีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป"และมาตรา295ทวิ ซึ่งบัญญัติว่า"ถ้าเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดให้เจ้าพนักงานขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีนั้น เสีย"จะมีได้กำหนดไว้ว่าผู้ขอเฉลี่ยกับเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องร้องขอภายใน กำหนดเวลาใดตามที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาฎีกาที่หมายเหตุนี้แต่ก็น่าจะ มีความหมายอยู่ในตัวว่าผู้ขอเฉลี่ยจะต้องขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปเสียก่อน ศาลสั่งถอนการบังคับคดีและเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับ

คดีหลังจากผู้ขอเฉลี่ยไม่ประสงค์จะขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปแล้วหมายความว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีจะต้องแจ้งให้ผู้ขอเฉลี่ยทราบถึงการที่เจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาผู้ยึดสิทธิในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดและกำหนดเวลาให้ผู้ขอเฉลี่ยแสดงความประสงค์ที่จะขอดำเนินการบังคับคดีต่อไปก่อนเมื่อผู้ขอเฉลี่ยไม่ประสงค์จะขอดำเนินการบังคับคดีต่อไปแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีจะนั้นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ศาลสั่งถอนการบังคับคดีก่อนเมื่อศาลสั่งถอนการบังคับคดีแล้วเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงได้มีหมายถึงผู้ขอเฉลี่ยให้แถลงความประสงค์ที่จะขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปน่าจะเป็นการปฏิบัติที่ผิดขั้นตอนและเมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดีปฏิบัติผิดขั้นตอนเช่นนี้ศาลชั้นต้นก็น่าจะแก้โดยวิธีไม่สั่งถอนการบังคับคดีแต่น่าจะสั่งให้สอบถามผู้ขอเฉลี่ยก่อนว่าประสงค์จะเข้ามาดำเนินการบังคับคดีต่อไปแทนเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาผู้ยึดหรือไม่ อย่างไรก็ตามการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยในคำพิพากษานี้ว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้ถอนการบังคับคดีในกรณีเช่นนี้ไม่กระทบถึงสิทธิของผู้ร้องขอเฉลี่ยแม้ผู้ร้องขอเฉลี่ยจะแถลงความประสงค์ขอให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปภายหลังที่ศาลมีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดีแล้วก็ย่อมมีผลให้ผู้ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์สามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้ตามมาตรา290วรรคแรกนั้นถือว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ชอบด้วยความยุติธรรมสำหรับคดีนั้นแล้ว ประดิษฐ์ เอกมณี